

Kreis Klever Abschiebefall schlägt hohe Wellen; Am 6. November wurde Dilmurod Ergashev abgeschoben.
Kurz nach seiner Rückkehr nach Tadschikistan soll er inhafti....

Kreis Klever Abschiebefall schlägt hohe Wellen; Am 6. November wurde Dilmurod Ergashev abgeschoben. Kurz nach seiner Rückkehr nach Tadschikistan soll er inhaftiert und gefoltert worden sein. Sein Fall beschäftigt Diplomaten, Aktivisten – und nun auch das Verwaltungsgericht.

Rheinische Post

Samstag 23. August 2025

Rheinische Post Kevelaer

Copyright 2025 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 25

Length: 943 words

Byline: Maarten Oversteegen

Body

Maarten Oversteegen

Düsseldorf/Kleve Als Dilmurod Ergashev am 6. November 2024 aus dem Kreis Kleve abgeschoben wurde, endete für ihn nicht nur der Aufenthalt in Deutschland, sondern auch die Zeit in Freiheit: Der Tadschike wurde nach seiner Ankunft in der Heimat inhaftiert. Doch sein Name bleibt hierzulande präsent: Der Fall des 40-Jährigen sorgt für diplomatische Verstrickungen und könnte weitreichende Folgen für andere Geflüchtete haben. Vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf wird nun nämlich in einem Hauptsacheverfahren verhandelt. Am Donnerstag stand sein Schicksal im Sitzungssaal 411 im Mittelpunkt, beobachtet von Journalisten, Politikern und Menschenrechtsaktivisten.

Der Fall Ergashev schlug 2024 bereits im Kreis Kleve hohe Wellen. Mehrere Menschenrechtsorganisationen, darunter Human Rights Watch und das Abschiebungsreporting NRW, hatten gegen die Abschiebung des Mannes protestiert, vor dem Kreishaus fand eine Mahnwache statt. Die Befürchtung lautete: Ergashev drohe aufgrund seiner Zugehörigkeit zur in Tadschikistan verbotenen oppositionellen „Gruppe 24“ Inhaftierung und Folter. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sah es anders, auch auf dem juristischen Wege konnte der Tadschike seine Abschiebung nicht verhindern. Der nun angelaufene Prozess, in dem das BAMF Beklagter ist, soll feststellen, ob im Fall von Ergashev Abschiebehindernisse bestanden – und er mithin eigentlich nicht gen Zentralasien hätte abgeschoben werden dürfen. Vor Gericht wird der Tadschike von seiner Rechtsanwältin vertreten.

Der Düsseldorfer Einzelrichter reflektierte den Fall des 40-Jährigen. Demnach sei Ergashev 2011 nach Deutschland gekommen, und er habe als Kirgise unter falschem Namen einen Asylantrag gestellt. Sein Antrag

Kreis Klever Abschiebefall schlägt hohe Wellen; Am 6. November wurde Dilmurod Ergashev abgeschoben.
Kurz nach seiner Rückkehr nach Tadschikistan soll er inhafti....

wurde abgelehnt. Später stellte er erneut einen Asylantrag, dann als Dilmurod Ergashev aus dem diktatorisch regierten Tadschikistan, aber vergebens. Weiter erklärte der Richter, dass der Mann wohl „exilpolitisch“ für die „Gruppe 24“ aktiv gewesen sei. Doch habe das BAMF seine Abschiebung angeordnet.

Nach seiner Festnahme soll Ergashev umgehend in ein Gefängnis für politisch Gefangene in Chudschand gebracht worden sein, wo er auch gefoltert worden sein soll, brachte die Anwältin vor. Klar ist, dass ein Prozess gegen ihn angestrengt wurde, nicht ganz klar ist, ob bereits ein Urteil gesprochen wurde. Die Rechtsanwältin von Ergashev geht davon aus, dass er zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Entsprechende Angaben habe seine Schwester gemacht, zudem verweist die Verteidigerin auf einen Medienbericht aus Tadschikistan. Der Richter erklärte, dass der Fall zu „diplomatischen Verstrickungen“ geführt habe, dass sich Diplomaten über den Prozess ausgetauscht hätten. Infolgedessen habe das Auswärtige Amt dem BAMF mitgeteilt, dass die Tadschiken versichert hätten, dass die verfassungsmäßigen Rechte von Ergashev gewahrt würden, und er einen Anwalt an seiner Seite habe. Dieser Bericht datiert aus dem Frühjahr – zu dem Zeitpunkt soll der Mann aber schon verurteilt gewesen sein.

Der Richter erklärte, dass er davon ausgehe, dass Ergashev tatsächlich verurteilt wurde. Er hatte jedoch nach, warum die deutsche Rechtsanwältin bislang weder einen Haftbefehl noch ein Urteil erhalten habe: „So richtig nachvollziehbar ist das nicht.“ Die Verteidigerin reagierte, dass der Kontakt gen Tadschikistan unregelmäßig sei, da auch Familienangehörige von Ergashev in Angst vor Repressionen lebten. „Jeder normale Bürger hat dort Angst“, sagte die Juristin. Und der Inhaftierte könne jederzeit wieder Folter ausgesetzt werden. Zudem sei Ergashev ein Anwalt nur zur „Wahrung des Rechtsscheins“ zugewiesen worden.

Für das Verfahren in Deutschland ist hinderlich, dass Ergashev derzeit in Tadschikistan nicht über eine Adresse verfügt, im Juristendeutsch heißt das: Er hat keine ladungsfähige Anschrift. Die Haftanstalt hat keine bekannte Adresse, sie ist auf Kartendiensten im Internet nicht als solche hinterlegt. Die Rechtsanwältin verglich das mit dem berüchtigten Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen: Auf offiziellen Karten habe das Regime die Anstalt bloß als weißen Fleck dargestellt. Die Rechtsanwältin hatte im Verfahren erwogen, per Beweisantrag die Akte der Kreis Klever Ausländerbehörde heranzuziehen. Der Richter hielt das aber für nicht notwendig, schließlich sah er zentrale Inhalte, die aus dem Papierwerk hervorgehen sollten, als erwiesen an. Etwa, dass Ergashev in Deutschland nie zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen habe. Zumal die „Gruppe 24“ hierzulande nicht verboten ist.

Allerdings sei die Abschiebung auch deshalb vollzogen worden, weil sich das Regime in Tadschikistan in der Vergangenheit bei ähnlich gelagerten Fällen anders aufgestellt habe. „Vielen ist nichts passiert“, sagte der Richter. Höherrangige Aktivisten hätten Repressionen fürchten müssen, aber Tadschiken wie Ergashev, der eher in der zweiten Reihe aktiv war, habe allenfalls eine „schärfere Unterredung“ am Flughafen gedroht. Das sei die Erfahrung der Kammer gewesen, „bis zum Fall von Herrn E.“, wie der Richter sagte. So kann es sein, dass die Kammer den Umgang mit tadschikischen Flüchtlingen grundsätzlich überdenken muss. Allerdings äußerte der Einzelrichter die Vermutung, dass der Tadschike hierzulande bloß aus „asyltaktischen Gründen“ politisch aktiv gewesen sei; in seiner Heimat sei er nie derart in Erscheinung getreten.

In zwei Wochen soll ein Urteil fallen. Klar ist: Eine Entscheidung im Sinne von Ergashev würde ihm die Freiheit nicht zurückgeben. Die Hoffnung der Aktivisten ist vielmehr, dass er, wenn er irgendwann auf freien Fuß kommen sollte, Aussicht auf ein humanitäres Visum haben könnte.

Kreis Klever Abschiebefall schlägt hohe Wellen; Am 6. November wurde Dilmurod Ergashev abgeschoben.
Kurz nach seiner Rückkehr nach Tadschikistan soll er inhafti....



[Link to PDF](#)

Graphic

Aktivisten am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf. Foto: ove

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: VERDICTS (89%); JAIL SENTENCING (90%); JUDGES (89%); TORTURE (75%); ASSOCIATIONS & ORGANIZATIONS (69%); HUMAN RIGHTS VIOLATIONS (76%); SENTENCING (77%); ACTIVISM (93%); CRIMINAL DEFENSES (89%); JOURNALISM (75%); POLITICS (76%); DICTATORSHIPS (75%); HUMAN RIGHTS (91%); DEPORTATION (90%); ARRESTS (90%); CRIMINAL CONVICTIONS (89%); LITIGATION (90%); POLITICAL ASYLUM (89%); REFUGEES (90%); FAMILY (75%); PRISONS (77%); LAWYERS (76%); STATE DEPARTMENTS & FOREIGN SERVICES (71%); LAW COURTS & TRIBUNALS (90%); NEGATIVE PERSONAL NEWS (76%); HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS (90%)

Organization: HUMAN RIGHTS WATCH (57%)

Kreis Klever Abschiebefall schlägt hohe Wellen; Am 6. November wurde Dilmurod Ergashev abgeschoben.
Kurz nach seiner Rückkehr nach Tadschikistan soll er inhafti....

Industry: LAWYERS (76%)

Geographic: CENTRAL ASIA (57%); NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY (73%); GERMANY (88%);
TAJIKISTAN (93%)

Load-Date: August 23, 2025

End of Document